رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٢٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٨هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - أجانب - ترحيل - غرامة مالية - إيواء حاج متخلف عن المغادرة - القصور في إثبات المخالفة - العمل بالقرينة.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وترحيله إلى بلاده - استناد القرار محل الدعوى إلى قيام المدعي بإيواء والده المتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرة الحج، وتقديم الوسائل المعينة على بقائه - الثابت أن والد المدعي يسكن في المنزل الذي استأجره أثناء فترة إقامته النظامية، وهو ذو ملاءة مالية وفق قرينة وضعه المهني؛ مما يدل على استغنائه عن عون ابنه المالي - قصور القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِع

تتحصل واقعات الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- فيها في أن وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤٢/٧/٢هـ وقد تضمنت بمستنداتها أن المدعى عليها أصدرت قرارها رقم (٣١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ القاضي بتغريم المدعي مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وترحيله إلى بلاده (اليمن)؛ وذلك بتهمة تستره على والده

القادم إلى المملكة بتأشيرة (حج). وأردف بأن موكله قد أُبلغ في ١٤٤٢/٦/٤هـ مشافهة بتأييد القرار المشار إليه من وزير الداخلية، إلا أن المدعى عليها رفضت تزويده بنسخة من القرار أو مصادقة الوزير عليه، وفي ١٤٤٢/٦/١٨هـ تقدم موكله بتظلمه من القرار أمام وزير الداخلية. وأضاف بأن القرار المشار إليه قد استند إلى أن موكله قد تستر على والده بإسكانه في البيت المستأجر من قبل موكله، وفي المصنع العائد له، إلا أن هذا الزعم غير صحيح؛ حيث إن والده هو مستأجر البيت بموجب عقد ما زال سارياً حتى تاريخه، وهو صاحب المصنع، كما أن القرار قد تزيَّد في العقوبات النظامية والتي لم تشتمل على الترحيل. وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ. وفي ١٤٤٢/٩/٢٢هـ قدم وكيل المدعي طلباً عاجلاً لوقف القرار الطعين إلى حين الفصل في أصل الدعوى، وأسند مطالبته إلى جملة الأسباب المفصلة بصحيفة الطلب، وذكر بأن المدعى عليها بصدد ترحيل موكله. وبإحالة ملف الدعوى إلى الدائرة، وفتح باب المرافعة فيها، أكد وكيل المدعي على مطالبة موكله في أصل دعواه، والشق العاجل منها. فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم الآتي: ١-الإفادة عن صحة التاريخ الذي ذكره وكيل المدعي بخصوص تبلغ موكله بالقرار الطعين. ٢-تقديم نسخة من القرار الطعين مع إثبات المصادقة عليه من صاحب الصلاحية. ٣-تقديم نسخة من محاضر الضبط والتحقيق، وكافة المستندات المتعلقة بالمخالفة محل الدعوى. ٤-الإجابة عن الدعوى، والطلب العاجل. فقدم ممثل المدعى عليها مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى،

وأشار فيها إلى أن المدعي قد أبلغ بمصادقة صاحب الصلاحية على القرار بموجب الخطاب المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٢٤هـ، وأرفق بمذكرته ما طُلب منه. وفي ١٤٤٢/١١/١٣هـ أصدرت الدائرة حكمها العاجل القاضي بوقف قرار المدعى عليها رقم (٣١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ الصادر بشأن (...) وذلك على وجه الاستعجال إلى حين الفصل في أصل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم أكد وكيل المدعي على طلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة رقم (٣١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ فيما تضمنه من ترحيل (...) إلى بلاده، وتغريمه مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها هذا مبنياً على الآتي من.

الأسباب

لما كان المدعي قد رفع دعواه للطعن على قرار الإدارة الصادر بتغريمه وترحيله إلى بلاده؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها للنظر في دعواه طبقاً لما نصَّت عليه المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ولما كان المدعي قد أبلغ في ١٤٤٢/٧/٢٤هـ بمصادقة صاحب الصلاحية على القرار، فتقدم بطعنه الماثل في ١٤٤٢/٧/٢هـ؛ وعليه فإن المحكمة

تخلص إلى قبول دعواه وفقاً لمقتضى المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ. أما بالنسبة للموضوع، فلما كان القرار الطعين قد انتهى إلى إثبات ارتكاب المدعي لإيواء ومساعدة والده المتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، وكان إيواء المتخلف ومساعدته هو إنزاله في مسكنه وضمه إليه وتقديم الوسائل التي تعينه على البقاء، ومقتضى ثبوت هذا الوصف بحق المدعي مسؤوليته عن المنزل الذي كان يسكنه والده، وتقديم وسائل المساعدة التي تسهم في بقائه وعدم مغادرته إلى بلاده، وبما أن القرار الطعين قد اقتصر في إثبات مسؤولية المدعي على أن والده كان يسكن في ذات المنزل الذي يسكنه ابنه دون إثبات ملكية المدعي لهذا المنزل أو لمنفعته أو إثبات المعونة التي قدمها إلى والده، بل إن المدعي قدم نسخة من عقد استئجار والده للمنزل الذي يقطنه، والساري منذ مدة إقامته النظامية في المملكة، كما أن ملكية والد المدعي للمصنع -المشار إليه في واقعات القرار الطعين- قرينة على ملاءته واستغنائه عن العون المالي من ابنه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء القرار الطعين؛ لقصوره في إثبات ارتكاب المدعي للتهمة المنسوبة إليه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة رقم (٣١٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣هـ فيما تضمنه من ترحيل (...) إلى بلاده وتغريمه مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.